Stadt Musterstadt
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1 · 43999 Musterstadt

Geschäftsordnung

für den Rat, die Ausschüsse und die Bezirksvertretungen der Stadt Musterstadt
vom 14.11.1995
in der Fassung der 4. Änderung vom 21.09.2004

Der Rat der Stadt Musterstadt hat aufgrund der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die folgende Geschäftsordnung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Geschäftsordnung gilt für den Rat, die Ausschüsse und die Bezirksvertretungen der Stadt Musterstadt sowie für die Teilnahme der Verwaltung an deren Sitzungen.

(2) Sitzungstage im Sinne dieser Geschäftsordnung sind die Tage, an denen Sitzungen stattfinden. Kalendertage sind alle Tage des Kalenders, auch solche, die keine Sitzungstage sind. Fristen, die nach Tagen bemessen sind, werden nach Kalendertagen berechnet, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist oder sich etwas anderes aus der Natur der Frist ergibt.

§ 2
Einberufung

(1) Der Bürgermeister beruft den Rat und die Ausschüsse ein. Die Einladung muss den Mitgliedern mindestens sieben volle Kalendertage vor dem Sitzungstag zugehen.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind spätestens am dritten Tag vor der Sitzung im Amtsblatt öffentlich bekannt zu machen.

§ 3
Tagesordnung

(1) Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest.

(2) Anregungen und Beschwerden nach § 24 der Gemeindeordnung NRW werden in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden aufgenommen, wenn sie spätestens am **21. Tag vor der Sitzung** schriftlich beim Bürgermeister eingegangen sind. Maßgeblich ist der Eingangsstempel der Verwaltung.

(3) Später eingehende Anregungen werden in der darauf folgenden Sitzung behandelt.

(4) Anregungen, die nicht in die Zuständigkeit der Stadt fallen, werden an die zuständige Stelle weitergeleitet.

(5) Eine Anregung ist eingegangen, wenn sie eingegangen ist. Der Eingang wird durch den Eingangsstempel der Verwaltung festgehalten; ein Eingang, der nicht durch den Eingangsstempel festgehalten ist, ist nicht als festgehaltener Eingang anzusehen.

§ 4
Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse werden vom Rat gebildet. Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden vom Rat gewählt.

(2) Die Ausschüsse beraten die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs vor und entscheiden im Rahmen der ihnen übertragenen Zuständigkeiten.

§ 5
Beschlussfähigkeit

(1) Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder anwesend ist.

(2) Wird die Beschlussfähigkeit bezweifelt, stellt der Vorsitzende sie durch Namensaufruf fest.

§ 6
Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen sind öffentlich.

(2) Für Personal-, Grundstücks- und Vergabeangelegenheiten sowie für Angelegenheiten, deren Geheimhaltung im Interesse Dritter geboten ist, ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

§ 7
Sitzungsleitung

Der Bürgermeister leitet die Sitzungen des Rates, die Vorsitzenden die Sitzungen der Ausschüsse. Sie eröffnen, leiten und schließen die Sitzung und handhaben die Ordnung.

§ 8
Ordnung in den Sitzungen

(1) Wer die Ordnung verletzt, kann vom Vorsitzenden zur Ordnung gerufen werden.

(2) Nach zweimaligem Ordnungsruf kann das Wort entzogen werden. Wer die Ordnung erheblich stört, kann von der Sitzung ausgeschlossen werden.

§ 9
Redeordnung

(1) Das Wort wird in der Reihenfolge der Meldungen erteilt. Die Redezeit beträgt in der Regel fünf Minuten je Wortmeldung.

(2) Zur Geschäftsordnung kann jederzeit außerhalb der Reihenfolge das Wort ergriffen werden.

§ 10
Anträge

Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich zu stellen und zu begründen. Anträge zur Sache können bis zum Beginn der Abstimmung gestellt werden.

§ 11
Abstimmung

(1) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

(2) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen eines Fünftels der anwesenden Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

§ 12
Wahlen

Wahlen werden durch Stimmzettel durchgeführt, wenn ein Mitglied dies verlangt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung.

§ 13
Mitwirkungsverbot

(1) Ein Mitglied darf an der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit nicht teilnehmen, wenn die Entscheidung ihm selbst oder bestimmten Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

(2) Wer sich für befangen hält oder dessen Befangenheit von einem Mitglied geltend gemacht wird, teilt dies dem Vorsitzenden vor Beginn der Beratung mit.

§ 14
Anfragen

Mitglieder des Rates können an den Bürgermeister Anfragen in Angelegenheiten der Stadt richten. Anfragen sind spätestens sieben Tage vor der Sitzung schriftlich einzureichen und werden in der Sitzung beantwortet.

§ 15
Vertagung

Der Rat und die Ausschüsse können die Beratung einer Angelegenheit mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen vertagen. Die vertagte Angelegenheit ist in der nächsten Sitzung zu behandeln.

§ 16
Zuhörerinnen und Zuhörer

Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich an den Beratungen nicht beteiligen. Sie haben Beifalls- und Missfallenskundgebungen zu unterlassen.

§ 17
Bild- und Tonaufnahmen

Bild- und Tonaufnahmen von Sitzungen sind nur mit Zustimmung des Vorsitzenden zulässig.

§ 18
Einwohnerfragestunde

(1) Zu Beginn jeder ordentlichen Ratssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner kann höchstens zwei Fragen stellen.

(2) Fragen sind spätestens zehn Tage vor der Sitzung schriftlich einzureichen. Zusatzfragen sind nicht zulässig.

(3) Eine Frage im Sinne dieses Paragraphen ist ein Satz, der mit einem Fragezeichen endet. Mehrere Sätze, die mit einem Fragezeichen enden, gelten als mehrere Fragen, auch wenn sie als eine Frage gemeint sind.

§ 19
Verschwiegenheit

Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten verpflichtet, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt worden sind, solange die Verwaltung sie nicht von der Schweigepflicht entbindet.

§ 20
Sitzungsunterlagen

Die Sitzungsunterlagen werden den Mitgliedern mit der Einladung zugestellt. Unterlagen zu Angelegenheiten des nichtöffentlichen Teils sind nach der Sitzung zurückzugeben.

§ 21
Presse

Für Vertreterinnen und Vertreter der Presse werden in den Sitzungen Plätze bereitgehalten. Die Verwaltung unterrichtet die Presse über die Tagesordnung.

§ 22
Teilnahme der Verwaltung

Die Beigeordneten und die von ihnen beauftragten Bediensteten nehmen an den Sitzungen teil. Sie sind auf Verlangen zu hören.

§ 23
Dringlichkeit

Ist die Einhaltung der Fristen des § 2 nicht möglich, kann der Bürgermeister eine Sitzung mit verkürzter Frist einberufen, wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In der Einladung sind die Gründe für die Verkürzung anzugeben.

§ 24
Niederschrift

Über die Sitzungen wird eine Niederschrift gefertigt. Die Niederschrift über den öffentlichen Teil wird im Ratsinformationssystem veröffentlicht.

§ 25
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Abweichungen von dieser Geschäftsordnung sind im Einzelfall zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht und gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

§ 26
Auslegung

Bei Zweifeln über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet der Bürgermeister. Bei Zweifeln über die Auslegung der Entscheidung des Bürgermeisters entscheidet der Rat; bei Zweifeln über die Auslegung der Entscheidung des Rates gilt die Entscheidung des Rates.

§ 27
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die 4. Änderung vom 21.09.2004 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Musterstadt, den 21.09.2004

Der Bürgermeister
Wellbrock